

تقرير خبره لاحق

القضية التنفيذية رقم 2024/8135

بناءً على القرار اللاحق المتخذ من قبل هيئة المحكمة بانتخاب الخبير المهندس الزراعي خبيراً بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 2024/8135 والمتضمن إجراء وضع اليد على القطعة رقم (271) من حوض رقم (3/ الجبعة) لوحه (3) من اراضي قرية كفر جاز / محافظة اربد و تم تطبيقنا القسم القانوني من قبل هيئة المحكمة بأن نقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وفيما اذا كان هناك أي ظروف من شأنها اثره الشكوك حول حيديه وجود أي علاقة ما بيننا وبين اطراف الدعوى وبعد الوصول إلى ثلثه الأرض وبدلالة وكول المدعي قام مأمور التنفيذ بتسليمنا مبررات الدعوى وهي (صوره عن سند تسجيل وصوره عن مخطط الأراضي وصوره مخطط الموقع والترسيم) وتفهمنا المهمة الموكلة لنا وهي إعطاء وصف شامل ودقيق للقطعة رقم (271) من حوض رقم (3/ الجبعة) لوحه (3) من اراضي قرية كفر جاز / محافظته اربد وبيان مساحتها وتقدير قيمتها على أن يتضمن تقرير الخبرة وفقاً لأحكام المادة (2/85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي:-

- الاسم الكامل للخبراء وخواتمهم ومكان عملهم.
- تصريح الخبراء بأنهم من قاموا بإجراء الخبرة وأعداد التقرير بذاتهم.
- الوثائق التي تم الاستناد إليها أو الفروض التي رتبهم واستنتاجاتهم.
- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف عليه أو إجراء الخبرة عليه أو التي لجمع فيها مع أفراد الدعوى.
- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها.
- الطرق والأسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم.
- الأراء والاستنتاجات التي توصلوا إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييدها مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد 76,75,72 من قانون التنفيذ.

وفي وقت لاحق وبعد اخذ الأقيسة اللازمة تبين لنا ما يلي:

أولاً- المبررات تطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى.

ثانياً- القطعة رقم (271) من حوض رقم (3/ الجبعة) لوحه (3) من اراضي قرية كفر جاز وحسب سند التسجيل المبرر من نوع (ملك) بلغت مساحتها (2072م²) والقطعة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى منطقته (كفر جاز) واحكام تنظيمها (سكن ج) تقع بالجهة الشمالية من وسط التجمع السكاني لمنطقته (كفر جاز) والقطعة مستطيلة الشكل محاطة بسلك شائك يتخللها زوايا وجسور حديدية تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وينمو على سطحها اشجار الزيتون والقطعة تحيط بها الأهلية وتصلها الخدمات يقع على طول واجهتها الجنوبية شارع تنظيمي بعرض (12م) مفتوح ومعد جزء من سعة ويقع على طول واجهتها الغربية طريق افرازي بعرض (6م) مفتوح ومعد جزء من سعة ويقع على طول واجهتها الشرقية شارع بعرض (12م) غير مفتوح والقطعة مستوية.

ثالثاً - ينمو على سطحها الأشجار المثمرة والمهينة اعمارها واسعارها في الجدول التالي.

التسلسل	نوع الشجرة	العدد	العمر	تسعى بالسنة			ملاحظات
				فلس	دينار	فلس	
1	زيتون	48	25	00	7	000	8400
المجموع		48	25	00	7	000	8400

 

رابعاً - نقدر مبلغ بالمقطوع بلغ (1960 دينار) قيمة الشيك والزوايا والجسور الحديدية المحيطة بالقطعة.
خامساً - بعد الاطلاع على السعر الإداري للحوض تبين انه يفكر الى الدقة في تمثيل القيمة السوقية العادلة لقطعة الأرض موضوع وضع اليد لهذه أسباب ملها انه تم وضعه عبر لجهازه للحاسوب الآلي نون اجراء أي كشف على رقبة العقار ومضى على وضعه أكثر من سنتين ولم يتم اجراء اية تحديثات سواء بارتفاع او انخفاض اسعار العقارات السوقية أي ان السعر الإداري ثابت والقيمة السوقية متغيرة وان السعر الإداري كانت الغاية منه هو تحصيل الرسوم عند اجراء المعاملات الناقلة للملكية وان الأسعار في الحوض تختلف من قطعه الى قطعه وذلك حسب صلتها التنظيمية ودرجة الاستفادة من الخدمات الفنية للقطعة الامثل وسهولة الوصول اليها ومدى قابليتها للاستخدام الامثل وبناء على هذه المعطيات فبني أكثر سعر المتر المربع للأرض بمبلغ (20 دينار) وعليه المساحة الكلية x سعر المتر المربع.

$$20 \times 2072 = 41440 \text{ دينار}$$

خامساً - بلغت قيمة قطعه الأرض وما عليها من اشجار وشيك وزوايا وجسور حديدية بتاريخ الكشف تسوي.
 = قيمة الأشجار + قيمة الشيك + قيمة الأرض.

$$8400 + 41440 + 1960 = 51800 \text{ دينار}$$

القطعة حسب سند التسجيل المبرز معلوكه للمحكوم عليه (يزيد احمد شبل الشبل/ كاملاً).

سادساً - حسب نوع التنظيم فان القطعة قابلة للإفراز حيث ان الحد الأدنى للإفراز هو (500م²).

ابن هيئة المحكمة المؤقتة أنا:

- المهندس الزراعي وجيهة يحيى مصطفى الصباح تلفون 0776624101.

- المساح المرخص والمقدر العقاري منذر سالم محمد الغرابية تلفون 0799057671, 0777773638

عند إعدادنا تقرير الخبرة قلنا واعينا ما يلي:-

- أن خبرتنا تمت بناء على المبررات التي سلمت لنا من قبل مأمور التنفيذ وهي عبارة (صورة عن سند تسجيل وصورة عن مخطط الأراضي وصورة مخطط الموقع والتقسيم) وأفتنا قلنا بإعداد تقرير الخبرة دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولات للتكثير علينا من أي شخص ولا يوجد بيننا وبين أطراف الدعوى أو كلاهم أو هيئة المحكمة أي معرفة أو قرابة وتم تحليلنا القسم القانوني من قبل هيئة المحكمة.
 - لقد قلنا بالكشف على قطعه الأرض بحضور مأمور التنفيذ عند اجراء الكشف وقلنا بالتجول واخذ الصور واخذ القياسات اللازمة لإتمام المهمة المكلفة لنا حيث بلغت ساعات العمل (الميداني والمكتبي) لإعداد التقرير حوالي (5) ساعات وإن الطرق والأسس التي قلنا باستخدامها تتمثل بمبررات القضية التي بنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا تقرير الخبرة وكذلك موقع القطعة وخبرتنا العلمية والعملية
 وهذا حذره خبرتي تحريراً 2026/7/28

خبير

مهندس زراعي

وجيهة يحيى مصطفى الصباح

9571028693

خبير

مساح مرخص ومقدر عقاري

منذر سالم محمد غرابية

9611022114